

1518508-46.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/11/2022

... do denunciado pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo delito de corrupção de menores.

Ao final da instrução criminal, é de rigor o reconhecimento da PROCEDÊNCIA da ação penal, apesar dos argumentos na nobre defesa.

I) DO CRIME DE ROUBO

A materialidade do delito de roubo restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

2ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1518508-46.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1518508-46.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário

Réu:

CHARLES LUIZ MONTEIRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti

Vistos.

CHARLES LUIZ MONTEIRO (R.G. 65474839/SP) foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, e no artigo 244-B da Lei n.º 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal, pois, conforme consta da denúncia, no dia 15 de agosto de 2022, por volta de 17h42min, na Avenida Paulista, 1578, Jardim Paulista, nesta cidade e comarca, previamente ajustado e com unidade de propósitos com o adolescente Felipe Jaco Jesus da Silva e com a criança Deniel Pereira Silva, mediante violência à pessoa, subtraíram, para eles, uma corrente de ouro com pingente, avaliada em R\$ 1.500,00 (fls. 20), de propriedade da vítima REGIDALVA BRAZ ALMEIDA, cf. B.O. nº EZ9824-2/2022, 78º DP (fls. 19/22); e, nas mesmas condições de tempo e lugar, facilitou a corrupção dos menores Felipe Jaco Jesus da Silva (14 anos) e Deniel Pereira Silva (11 anos), com eles praticando o roubo supracitado.

Segundo se apurou, o denunciado e os comparsas mirins, aproveitando-se do fato de que a vítima REGIDALVA estava andando na via pública e entrou em um túnel em razão de reformas, aproximaram-se e arrancaram de forma violenta a corrente que estava em seu pescoço, evadindo-se em seguida.

Ato contínuo, a vítima visualizou policiais militares e informou do ocorrido, indicando o local onde o denunciado e os menores estavam.

Os policiais abordaram os autores do roubo e a vítima os reconheceu (fls. 05).

A denúncia foi recebida em 23 de agosto de 2022 (fls. 54/55). O réu foi citado (fls. 66). Resposta à acusação (fls. 69). Afastada a possibilidade de absolvição sumária, foram mantidos o recebimento da denúncia e a prisão do acusado (fls. 75/78). Em razão da prevenção ao contágio do Covid-19, a audiência de instrução e julgamento foi designada na modalidade virtual (fls. 81/84). Durante a fase de instrução, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas comuns, bem como o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em debates, a representante do Ministério Público postulou a condenação do acusado nos termos da denúncia.

Por sua vez, a defesa postulou a absolvição, alegando insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o delito de furto, reconhecimento da confissão como atenuante, pena no mínimo, regime mais brando, direito de recorrer em liberdade, dentre outras teses.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas. Não existindo arguições preliminares a serem apreciadas, passo a conhecer seu mérito. Trata-se de ação penal pública incondicionada destinada a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo delito de corrupção de menores.

Ao final da instrução criminal, é de rigor o reconhecimento da PROCEDÊNCIA da ação penal, apesar dos argumentos na nobre defesa.

I) DO CRIME DE ROUBO

A materialidade do delito de roubo restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 19/22), termos de declarações da vítima e das testemunhas (fls. 02/04), bem como pela prova oral colhida em Juízo. A autoria também restou cabalmente comprovada, haja vista o seguro reconhecimento pessoal efetuado pela vítima em solo policial (fls. 05), devidamente confirmado em Juízo.

Na fase policial, o réu CHARLES e os menores permaneceram silentes (fls. 06/08). Em Juízo, o réu CHARLES alegou que estava com os outros moleques e acabaram pegando a corrente da vítima. Foi o menor de onze anos que puxou a corrente. Não viu se machucou a mulher. Entrou nessa, pois estava precisando comprar gás e sua mãe estava doente.

Decididamente, a confissão judicial torna incontroversa a autoria delitiva, mormente porque corroborada pelo restante da prova.

É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a confissão judicial realizada espontaneamente pelo réu, ainda que seja o único elemento incriminador, é o suficiente para autorizar o decreto condenatório, sobretudo quando inexistem elementos probatórios que comprovem sua falsidade ou algum vício de consentimento. Com efeito, tal confissão, por presumir-se livre dos vícios de inteligência e vontade, possui valor absoluto, servindo como base condenatória. Ou seja, havendo confissão judicial, presumindo-se livremente feita, não demonstrada sua eventual falsidade por prova idônea, cujo ônus probatório incumbe ao confitente e sua defesa, só ela já basta e serve como alicerce para o decreto condenatório.

Não bastasse a confissão judicial, esta foi amplamente confirmada pelo restante da prova, especialmente pelos seguros e convincentes depoimentos da vítima e das testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório.

Assim, a vítima REGIDALVA, em sede Juízo, narrou que no dia dos fatos, saiu do trabalho e passou em frente ao MASP, onde há um andaime de uma obra e foi abordada por quatro rapazes que a abordaram e um deles avançou em sua direção e puxou a corrente de seu pescoço. Eles correram para o outro lado e a depoente chamou a polícia que estava ali perto. Logo em seguida, a polícia deteve alguns deles e foram para a delegacia. Dois deles a depoente reconheceu com certeza. A corrente não foi recuperada. A mão de um deles esbarrou em seu pescoço e ficou vermelho devido ao contato. Não chegou a sangrar. Reconhece o réu (n3) dentre os homens que lhe são apresentados hoje.

Em síntese, a ofendida tornou a reconhecer o réu, narrando, com riqueza de detalhes, a subtração violenta que sofreu.

Importantíssimo o depoimento da vítima, porque vivenciou o crime, narrou com precisão os fatos e não conhecia o réu até aquela data, não tendo motivos para falsear a verdade no sentido de prejudicá-lo.

Ressalto que a palavra da vítima nos delitos patrimoniais é de extrema relevância, principalmente se coerente, serena, segura e afinada com os demais elementos de convicção.

Assim, nossos Tribunais têm entendido que: "Em delitos de furto e roubo é manifesta a relevância probatória da palavra da vítima, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa e reconhece, com igual firmeza, o meliante" (TACRIM-SP - AC - P. Costa Manso - JUTACRIM 86/226). "PROVA - Roubo - Palavra da vítima - Valor: Nos crimes contra o patrimônio, principalmente no de roubo, a palavra da vítima, quando coerente com as circunstâncias em que o crime foi perpetrado e o modus operandi utilizado pelo agente, assume preponderância e autoriza a condenação". (TACrimSP - Ap. nº 945.093/2 - 16ª Câ. - Rel. Ubiratan de Arruda - J. 18.05.95 - RJDTACRIM 26/172).

Doutrina e Jurisprudência não destoam quanto à validade da palavra da vítima: "Todavia, como se tem assinalado na doutrina e jurisprudência, as declarações do ofendido podem ser decisivas quando se trata de delitos que se cometem às ocultas... São também sumamente valiosas quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, em que o único interesse de lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes. É o que ocorre, por exemplo, nos crimes de roubo, extorsão mediante seqüestro, etc". (Júlio Fabbrini Mirabete, Proc. Penal, 2ª Ed. pág. 279).

A narrativa da vítima foi, inclusive, totalmente corroborada pelos depoimentos dos policiais ouvidos em Juízo.

A testemunha de acusação RENNÃ, policial militar, em Juízo, declarou que estavam em patrulhamento e a solicitante os acionou narrando da subtração de sua corrente. Lograram deter três suspeitos e ela os reconheceu. A corrente não foi recuperada. Não lembra se ela estava machucada no pescoço.

Da mesma forma, testemunha de acusação EVERTON, policial militar, em Juízo, narrou que estavam em policiamento ostensivo a pé. Perto do Masp ocorrem estes delitos. Estavam no local quando a vítima os acionou e contou do roubo da correntinha. Lograram deter os três jovens e a vítima logrou reconhecer. Os meninos negaram e a correntinha não foi recuperada. A vítima estava com um machucado no pescoço, decorrente da violência. Não conhecia o réu até a data dos fatos.

E nem se diga que a palavra dos policiais não tem valor probante, vez que nossos Tribunais já se posicionaram no sentido de reconhecer a validade dos depoimentos de policiais que atuam no caso, pois o exercício da função não os desmerece, nem torna suspeitos seus titulares, presumindo-se que eles digam a verdade, como quaisquer testemunhas (TACrimSP - Rev. nº 341.752/9 - 5º Grupo de Câmaras - Rel. Evaristo dos Santos - J. 11.08.99 - RJTACRIM 45/467).

Aliás, já se firmou entendimento de que a palavra dos policiais é válida e merecedora de credibilidade, como qualquer outra testemunha, em especial, quando corroborada por outros elementos de prova.

Nesse sentido: "Crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas - Materialidade e co-autoria devidamente comprovadas - Pretensa insuficiência de provas para a condenação afastada - Autoria comprovada pela delação do co-autor e por prova testemunhal - Condenação mantida - Recurso conhecido e não provido. 1. A prova testemunhal fundada na palavra de policiais que realizam o flagrante é hábil a embasar juízo condenatório se corroborada por outros elementos de convicção e não houver concreto motivo de suspeição de tais testemunhos. 2. Para o reconhecimento do concurso de agentes, não é necessário que todos eles pratiquem atos de execução expressos no núcleo do tipo penal, basta que, de qualquer modo, concorram para o crime, pois concorrer significa, voluntária e conscientemente: contribuir, influir, cooperar, colaborar, ajudar e auxiliar." (TJPR - Ap. Criminal nº 290.659-4 - 3ª Câmara Criminal - Altônia - Relator Lilian Romero - J. 16.06.2005).

Ademais, os depoimentos dos policiais são, na sua essência, harmônicos entre si, sendo certo que as pequenas divergências neles contidos não têm o condão de enfraquecer a prova acusatória.

Assim, nota-se que a narrativa da vítima se coaduna com os relatos dos policiais ouvidos, sob o crivo do contraditório.

Desta feita, diante da confirmação da materialidade e da autoria do delito, deverá o réu responder pelo crime de roubo descrito na denúncia.

Não há dúvidas quanto à grave ameaça e à violência presente na conduta do réu, pois restou devidamente comprovado que a vítima foi cercada por quatro indivíduos (o réu, os dois menores e um comparsa não identificado), sendo que os dois menores arrancaram, de forma violenta, a corrente que estava em seu pescoço. Além da vantagem numérica de agentes, os menores avançaram contra a vítima, machucando o pescoço a vítima que, ainda, restou subjugada a não esboçar reação, não sendo o caso de desclassificação para o delito de furto.

Está presente a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, uma vez restou comprovado que o réu cometeu com identidade de propósitos e em unidade de desígnios com os menores e um comparsa não identificado.

Não há que se falar em tentativa, pois a corrente subtraída sequer foi recuperada. Diante disso, comprovadas a materialidade e autoria do crime descrito na denúncia, não existindo causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade ou extingam a punibilidade, é de rigor a condenação do réu pelo crime previsto artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

II) DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

No tocante ao crime de corrupção de menores, também procede a pretensão ministerial.

Em verdade, tratando-se de crime formal, é irrelevante para a adequação típica a prova da efetiva e posterior corrupção do menor, conforme Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, é suficiente a comprovação de que o réu praticou o delito na companhia do menor, tal como restou demonstrado nos autos.

De fato, a prova oral colhida em sede policial e em Juízo confirma que CHARLES cometeu o delito de roubo junto dos menores Felipe Jaco Jesus da Silva (14 anos) e Deniel Pereira Silva (11 anos).

Com relação aos crimes de roubo e de corrupção de menores, é forçoso o reconhecimento do concurso material de infrações.

Nesse ponto, tem-se que o crime de corrupção do criminoso mirim é antecedente aos crimes que praticaram mancomunados, de forma que tal delito já se encontrava consumado por ocasião da prática dos delitos subsequentes, no caso, os delitos patrimoniais, devendo-se, pois, reconhecer o concurso material de infrações.

Destarte, impõe-se a condenação do réu pela prática do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente na forma do artigo 69 do Código Penal.

Passo à dosimetria das penas.

Na primeira fase da dosimetria da pena, observo que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não são desfavoráveis ao réu. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal em 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA para crime de roubo em 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO para o delito de corrupção de menores.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes e as atenuantes que incidem no caso (menoridade relativa e confissão) não serão consideradas, pois não têm o condão de reduzir as penas aquém do mínimo.

Na terceira fase, com relação ao crime de roubo, está presente a causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes, motivo pelo aumento a pena em 1/3, fixando-a em 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA, não havendo qualquer causa de diminuição a ser reconhecida.

Com relação ao crime de corrupção de menores, não há causas de aumento e de diminuição a serem aplicadas, razão pela qual torno a pena definitiva em 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO.

Quanto à pena de multa, é caso de apenamento mínimo, em face da inexistência de algo de especial em relação às diretrizes norteadoras da aplicação das penas.

Pelo exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu CHARLES LUIZ MONTEIRO (R.G. 65474839/SP), qualificado nos autos, à pena de 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA, no

valor mínimo legal, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal; e à pena de 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO, como incurso no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Incabíveis a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional das penas (artigos 44, e 77, "caput", do Código Penal), por falta dos requisitos legais.

Tendo em vista primariedade, a quantidade da pena e a gravidade em concreto do delito, o regime inicial de cumprimento de pena será o SEMIABERTO, em face do disposto no artigo 33, § 2º, "b" do Código Penal, ainda que se considere o tempo em que ficou preso preventivamente.

Por ter permanecido preso durante o processo e porque ainda presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, não faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade. Recomende-se o réu na prisão onde se encontra recolhido. Oportunamente, expeça-se a guia de recolhimento.

Custas devidas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 21 de novembro de 2022.

Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA